

ДОГОВОР № _____

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Альметьевск

«___» октября 20__ г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Альметьевский политехнический техникум», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании лицензии № 6727 от 03.07.2015 г., выданной Министерством образования Республики Татарстан, в лице заместителя директора по экономическим вопросам Хабаровой Наталии Геннадьевны, действующей на основании доверенности №283-12/24 от 26.12.2024 г., с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем («Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по программе, указанной в п.1.2. настоящего договора, в пределах федерального государственного образовательного стандарта и (или) профессиональных стандартов в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить указанную образовательную услугу.

1.2.

№ п/п	Наименование дополнительной образовательной программы	Количество часов (срок освоения программы)	Стоимость обучения, руб.
1			
ИТОГО			

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____ с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

(указывается количество месяцев)

1.4. Форма обучения – очно-заочная.

- вид образовательной программы – дополнительное профессиональное образование;
- уровень образовательной программы профессиональная переподготовка.

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения итоговой аттестации и полностью оплатившему за обучение, в соответствии с условиями договора выдается документ установленного образца - диплом о профессиональной переподготовке.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

II. Права Исполнителя и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема (зачисления).

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями образовательной программы дополнительного профессионального образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой дополнительного профессионального образования условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Обучающийся обязан:

3.2.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ рублей (_____ рублей 00 копеек). НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится путем перечисления установленной суммы на расчетный счет Исполнителя. Обучающийся осуществляет оплату в размере 100% стоимости образовательных услуг в течение 5 банковских дней с момента подписания настоящего договора. Оплата должна поступить на расчетный счет Исполнителя до завершения обучения.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема (зачисления) в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Исполнителя в случае, если результаты повторной пересдачи экзамена Обучающимся являются неудовлетворительными;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами дополнительного профессионального образования (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

С Уставом техникума, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, учебным планом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и сметой расходов на оказание образовательных услуг в соответствии с настоящим договором ознакомлен (-а).

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»

423457, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира д.10.

ИНН/КПП1644005722/164401001

ОГРН 1021601625352

423457, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира д.10.

Получатель платежа -

Министерство финансов Республики Татарстан

(ГАПОУ «Альметьевский политехнический

техникум»,

л/с ЛАВ07708002-ПолитТех)

р/с 03224643920000001109

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

БАНКА РОССИИ/УФК по Республике

Татарстан г. Казань

БИК 019205400

К/с 40102810445370000079

ОКТМО 92608101

КБК 7080000000000000131

Тел.8(8553)33-48-60

_____/Н.Г. Хабарова/

Обучающийся

ФИО

Адрес: _____

Паспорт: _____

Выдан: _____

СНИЛС _____

Тел.: _____

E-mail _____

_____/_____/_____